

CHAPTER 2 | 등록면허세

01 「지방세법」상 등록면허세가 과세되는 등록 또는 등기가 아닌 것은? (단, 2026년 1월 1일 이후 등록 또는 등기한 것으로 가정함) 제29회 수정

- ① 광업권·어업권 및 양식업권의 취득에 따른 등록
- ② 외국인 소유의 선박을 직접 사용하기 위하여 연부취득 조건으로 수입하는 선박의 등록
- ③ 취득세 부과제척기간이 경과한 주택의 등기
- ④ 취득가액이 50만원 이하인 차량의 등록
- ⑤ 사실상의 잔금지급일을 2025년 12월 1일로 하는 부동산(취득가액 1억원)의 소유권이전등기

문제풀이

취득세가 과세되는 취득을 원인으로 이루어지는 등기 또는 등록은 제외되되, ①~④의 어느 하나에 해당하는 등기나 등록은 포함한다.

정답 ⑤

02 「지방세법」상 부동산등기에 대한 등록면허세의 과세표준과 표준세율로 틀린 것은? (단, 표준세율을 적용하여 산출한 세액이 부동산등기에 대한 그 밖의 등기 또는 등록세율보다 크다고 가정함)

제28회

- ① 전세권 설정등기 : 전세금액의 1천분의 2
- ② 상속으로 인한 소유권 이전등기 : 부동산가액의 1천분의 8
- ③ 지역권 설정 및 이전등기 : 요역지 가액의 1천분의 2
- ④ 임차권 설정 및 이전등기 : 임차보증금의 1천분의 2
- ⑤ 저당권 설정 및 이전등기 : 채권금액의 1천분의 2

문제풀이

임차권 설정 및 이전등기는 월임대차금액의 1천분의 2이다.

정답 ④

03 「지방세법」상 등록면허세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제26회

- ① 부동산 등기에 대한 등록면허세 납세지는 부동산 소유자의 주소지이다.
- ② 등록을 하려는 자가 신고의무를 다하지 않은 경우 등록면허세 산출세액을 등록하기 전까지 납부하였을 때에는 신고·납부한 것으로 보지만 무신고 가산세가 부과된다.
- ③ 상속으로 인한 소유권 이전 등기의 세율은 부동산 가액의 1천분의 15로 한다.
- ④ 부동산을 등기하려는 자는 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 등기를 하기 전까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고·납부하여야 한다.
- ⑤ 대도시 밖에 있는 법인의 본점이나 주사무소를 대도시로 전입함에 따른 등기는 법인등기에 대한 세율의 100분의 200을 적용한다.

문제풀이

- ① 부동산 등기에 대한 등록면허세 납세지는 부동산소유자의 주소지가 아니라 부동산소재지이다.
- ② 등록을 하려는 자가 신고의무를 다하지 않은 경우에도 등록면허세 산출세액을 등록하기 전까지 납부하였을 때에는 신고하고 납부한 것으로 본다. 따라서 무신고가산세 및 과소신고가산세를 적용하지 않는다.
- ③ 상속으로 인한 소유권 이전 등기의 세율은 부동산 가액의 1천분의 15가 아닌 1천분의 8을 적용한다.
- ⑤ 대도시에서 법인을 설립(설립 후 또는 휴면법인을 인수한 후 5년 이내에 자본 또는 출자액을 증가하는 경우를 포함한다) 하거나 지점이나 분사무소를 설치함에 따른 등기 및 대도시 밖에 있는 법인의 본점이나 주사무소를 대도시로 전입함에 따른 등기는 법인등기에 대한 세율의 100분의 200이 아닌 100분의 300을 적용한다.

정답 ④

04 甲이 乙소유 부동산에 관해 전세권설정등기를 하는 경우 「지방세법」상 등록에 대한 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?

제28회 유사, 제29회

- ① 등록면허세의 납세의무자는 전세권자인 甲이다.
- ② 부동산 소재지와 乙의 주소지가 다른 경우 등록면허세의 납세지는 乙의 주소지로 한다.
- ③ 전세권설정등기에 대한 등록면허세의 표준세율은 전세 금액의 1,000분의 2이다.
- ④ 전세권설정등기에 대한 등록면허세의 산출세액이 건당 6천원보다 적을 때에는 등록면허세의 세액은 6천원으로 한다.
- ⑤ 만약 丙이 甲으로부터 전세권을 이전받아 등기하는 경우라면 등록면허세의 납세의무자는 丙이다.

문제풀이

부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지는 부동산 소재지이다(지방세법 제25조제1항). 따라서 부동산 소재지와 乙의 주소지가 다른 경우 등록면허세의 납세지는 부동산 소재지로 한다.

정답 ②

05 거주자인 개인 乙은 甲이 소유한 부동산(시가 6억원)에 전세기간 2년, 전세보증금 3억원으로 하는 전세계약을 체결하고, 전세권 설정등기를 하였다. 지방세법상 등록면허세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제32회

- ① 과세표준은 6억원이다.
- ② 표준세율은 전세보증금의 1천분의 8이다.
- ③ 납부세액은 6천원이다.
- ④ 납세의무자는 乙이다.
- ⑤ 납세지는 甲의 주소지이다.

문제풀이

- ① 전세권 설정등기의 과세표준은 전세금액인 3억원이다.
- ② 전세권 설정등기의 표준세율은 전세금액의 1,000분의 2이다.
- ③ 전세권 설정등기의 납부세액은 3억원의 0.2%인 60만원이다.
- ④ 전세권 설정등기의 납세의무자는 전세권자인 乙이다.
- ⑤ 부동산 등기의 지방세 납세지는 부동산 소재지이다.

정답 ④

06 「지방세법」상 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?

제30회

- ① 부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지는 부동산 소재지이다.
- ② 등록을 하려는 자가 법정신고기한까지 등록면허세 산출세액을 신고하지 않은 경우로서 등록 전까지 그 산출세액을 납부한 때에도 「지방세기본법」에 따른 무신고가산세가 부과된다.
- ③ 등기 담당 공무원의 착오로 인한 지번의 오기에 대한 경정 등기에 대해서는 등록면허세를 부과하지 아니한다.
- ④ 채권금액으로 과세액을 정하는 경우에 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다.
- ⑤ 「한국은행법」 및 「한국수출입은행법」에 따른 은행업을 영위하기 위하여 대도시에서 법인을 설립함에 따른 등기를 한 법인이 그 등기일부터 2년 이내에 업종변경이나 업종 추가가 없는 때에는 등록면허세의 세율을 중과하지 아니한다.

문제풀이

등록면허세 납세의무자가 신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록면허세 산출세액을 등록을 하기 전까지 납부하였을 때에는 신고를 하고 납부한 것으로 본다. 따라서 경우 제32조에도 불구하고 「지방세기본법」 제53조 및 제54조에 따른 무신고가산세 및 과소신고가산세를 부과하지 아니한다.

정답 ②

07 「지방세법」상 등록면허세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제31회

- ① 지방자치단체의 장은 등록면허세의 세율을 표준세율의 100분의 60의 범위에서 가감할 수 있다.
- ② 등록 당시에 감가상각의 사유로 가액이 달라진 경우 그 가액에 대한 증명여부에 관계없이 변경전 가액을 과세표준으로 한다.
- ③ 부동산 등록에 대한 신고가 없는 경우 취득 당시 시가표준액의 100분의 110을 과세표준으로 한다.
- ④ 지목이 묘지인 토지의 등록에 대하여는 등록면허세를 부과한다.
- ⑤ 부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지는 부동산 소재지로 하며, 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 등록관청 소재지로 한다.

문제풀이

- ① 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 부동산등기에 대한 등록면허세의 세율을 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다.
- ② 등록 당시에 자산재평가 또는 감가상각 등의 사유로 그 가액이 달라진 경우에는 변경된 가액을 과세표준으로 한다.
- ③ 등록자의 신고가 없는 경우에는 등록당시 시가표준액을 과세표준으로 한다.
- ④ 지적공부상 지목이 묘지인 토지에 관한 등기에 대하여는 등록면허세를 부과하지 아니한다.

정답 ⑤

08 지방세법령상 등록에 대한 등록면허세가 비과세되는 경우로 틀린 것은?

제34회

- ① 지방자치단체조합이 자기를 위하여 받는 등록
- ② 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지에 관한 등기
- ③ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」상 법원 사무관 등의 촉탁이나 등기소의 직권에 의한 등기·등록
- ④ 대한민국 정부기관의 등록에 대하여 과세하는 외국정부의 등록
- ⑤ 등기 담당 공무원의 착오로 인한 주소 등의 단순한 표시변경 등기

문제풀이

- ④ 대한민국 정부기관의 등록에 대하여 과세하는 외국정부의 등록은 등록면허세를 과세한다.

정답 ④

09 지방세법령상 등록에 대한 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 지방세관계법령상 감면 및 특례는 고려하지 않음)

제34회

- ① 같은 등록에 관계되는 재산이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있어 등록면허세를 지방자치단체별로 부과할 수 없을 때에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 등록면허세의 세율을 부동산 등기에 따른 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다.
- ③ 주택의 토지와 건축물을 한꺼번에 평가하여 토지나 건축물에 대한 과세표준이 구분되지 아니하는 경우에는 한꺼번에 평가한 개별주택가격을 토지나 건축물의 가액 비율로 나눈 금액을 각각 토지와 건축물의 과세표준으로 한다.
- ④ 부동산의 등록에 대한 등록면허세의 과세표준은 등록자가 신고한 당시의 가액으로 하고, 신고가 없거나 신고가액에 시가표준액보다 많은 경우에는 시가표준액으로 한다.
- ⑤ 채권자대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 등기에 대한 등록면허세를 신고납부할 수 있다.

문제풀이

- ④ 부동산의 등록에 대한 등록면허세의 과세표준은 등록자가 등록당시의 신고한 가액으로 하고, 신고가 없거나 신고가액이 시가표준액보다 적은 경우에는 시가표준액으로 한다.

정답 ④

10 「지방세법」상 취득세 및 등록면허세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제27회 수정

- ① 취득세 과세물건을 취득한 후 중과세 세율 적용대상이 되었을 경우 30일 이내에 산출세액에서 이미 납부한 세액(가산세 포함)을 공제하여 신고·납부하여야 한다.
- ② 취득세 과세물건을 취득한 자가 재산권의 취득에 관한 사항을 등기하는 경우 등기한 후 60일 내에 취득세를 신고·납부하여야 한다.
- ③ 지방자치단체의 장은 「지방세기본법」 제2조 제1항 제34호에 따른 특수관계인간의 거래(「지방세법」 제7조 제11항에 따라 증여로 취득한 것으로 보는 경우는 제외)로 그 취득에 대한 조세 부담을 부당하게 감소시키는 행위 또는 계산을 한 것으로 인정되는 경우에는 유상승계취득의 경우에 사실상취득가격을 취득당시 가액으로 결정할 수 있다.
- ④ 부동산가압류에 대한 등록면허세의 세율은 부동산가액의 1천분의 2로 한다.
- ⑤ 등록하려는 자가 신고의무를 다하지 아니하고 등록면허세 산출세액을 등록하기 전까지(신고 기한이 있는 경우 신고기한까지) 납부하였을 때에는 신고·납부한 것으로 본다.

문제풀이

- ① 취득세 과세물건을 취득한 후 중과세 세율 적용대상이 되었을 경우 60일 이내에 산출세액에서 이미 납부한 세액(가산세 제외)을 공제하여 신고·납부하여야 한다.
- ② 취득세 과세물건을 취득한 자가 재산권의 취득에 관한 사항을 등기하는 경우에는 그 등기를 하기 전까지 취득세를 신고·납부하여야 한다.
- ③ 지방자치단체의 장은 「지방세기본법」 제2조제1항제34호에 따른 특수관계인간의 거래(「지방세법」 제7조 제11항에 따라 증여로 취득한 것으로 보는 경우는 제외)로 그 취득에 대한 조세부담을 부당하게 감소시키는 행위 또는 계산을 한 것으로 인정되는 경우에는 유상승계취득의 경우에 사실상취득가격을 과세표준으로 하는 규정에도 불구하고 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 시가표준액)을 취득당시 가액으로 결정할 수 있다.
- ④ 부동산가압류에 대한 등록면허세의 세율은 채권금액의 1천분의 2로 한다.

정답 ⑤

11 「지방세법」상 취득세 또는 등록면허세의 신고·납부에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 비과세 및 지방세특례제한법은 고려하지 않음) 제31회

- ① 상속으로 취득세 과세물건을 취득한 자는 상속개시일로부터 6개월 이내에 과세표준과 세액을 신고·납부하여야 한다.
- ② 취득세 과세물건을 취득한 후 중과세 대상이 되었을 때에는 표준세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세 포함)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고·납부하여야 한다.
- ③ 지목변경으로 인한 취득세 납세의무자가 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우 산출세액에 100분의 80을 가산한 금액을 세액으로 하여 징수한다.
- ④ 등록을 하려는 자가 등록면허세 신고의무를 다하지 않고 산출세액을 등록 전까지 납부한 경우 지방세기본법에 따른 무신고가산세를 부과한다.
- ⑤ 등기·등록관서의 장은 등기 또는 등록 후에 등록면허세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견한 경우에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

문제풀이

- ① 상속으로 취득세 과세물건을 취득한 자는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(외국에 주소를 둔 상속인이 있는 경우에는 각각 9개월) 이내에 그 과세표준과 세액을 신고하고 납부하여야 한다.
- ② 취득세 과세물건을 취득한 후에 그 과세물건이 중과세율의 적용대상(법인 등이 취득한 주택이 취득한 후에 중과세 대상에 해당하게 된 경우 포함)이 되었을 때에는 60일 이내에 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세는 제외한다)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고하고 납부하여야 한다.
- ③ 지목변경등으로 인한 간주취득 납세의무자에 대하여는 80% 중가산세를 적용하지 아니한다.
- ④ 등록을 하려는 자가 등록면허세 신고의무를 다하지 않고 산출세액을 등록을 하기 전까지 납부하였을 때에는 신고를 하고 납부를 한 것으로 보아 무신고가산세 및 과소신고가산세를 부과하지 아니한다.

정답 ⑤

다
국
세
법
제
31
회

국
세
법
제
31
회

국
세
법
제
31
회

국
세
법
제
31
회

12 「지방세법」상 등록에 대한 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?

제33회

- ① 채권금액으로 과세액을 정하는 경우에 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다.
- ② 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 둘 이상의 저당권을 등록하는 경우에는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.
- ③ 부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.
- ④ 지상권 등기의 경우에는 특별징수의무자가 징수할 세액을 납부기한까지 부족하게 납부하면 특별징수의무자에게 과소납부분 세액의 100분의 1을 가산세로 부과한다.
- ⑤ 지방자치단체의 장은 채권자대위자의 부동산의 등기에 대한 등록면허세 신고납부가 있는 경우 납세의무자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다.

문제풀이

- ④ 특허권 등의 특별징수의무자가 미납부 또는 부족납부한 경우에 가산세는 적용 없다.

참고 취득세와 등록면허세의 신고납부

구분	내용
취득세	• 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날부터 60일 이내에 그 과세표준액에 세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다. • 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조 제1항에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 취득하는 경우로서 같은 법 제11조에 따른 토지거래계약에 관한 허가를 받기 전에 거래대금을 완납한 경우에는 그 허가일(허가구역의 지정 해제일 또는 축소일)부터 60일 이내에 그 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다. • 상속으로 인한 경우에는 상속개시일이 속하는 달의 말일로부터, 실종으로 인한 경우에는 실종선고일이 속하는 달의 말일로부터 각각 6월(상속인 가운데 외국에 주소를 둔 상속인이 있는 경우에는 각각 9월) 이내에 산출세액을 신고하고 납부하여야 한다. • 증여 등 무상취득(부담부 증여 포함): 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 신고하고 납부하여야 한다.
등록에 대한 등록면허세	등록을 하고자 하는 자는 과세표준액에 세율을 적용하여 산출한 세액을 등록을 하기 전까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고하고 납부하여야 한다.

정답 ④

13 지방세법령상 등록면허세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제36회

- ① 취득가액이 50만원인 토지의 소유권 이전 등기를 하는 자는 등록면허세 납세의무가 없다.
- ② 부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지는 소유자의 주소지이다.
- ③ 부동산 등기에 대한 등록면허세의 과세표준은 취득당시의 가액으로 한다.
- ④ 월 임대차금액의 1천분의 2로 계산한 임차권 설정등기의 등록면허세액이 11만2천500원보다 적을 때에는 11만2천500원으로 한다.
- ⑤ 채권자대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 등기에 대한 등록면허세를 신고납부할 수 있다.

문제풀이

- ① 취득가액이 50만원인 토지의 소유권 이전 등기를 하는 자는 등록면허세 납세의무가 있다. 등록면허세는 취득세와 같은 면세점 규정이 없다.
- ② 부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지는 부동산 소재지이다.
- ③ 부동산 등기에 대한 등록면허세의 과세표준은 원칙적으로 등록당시의 가액으로 한다.
- ④ 법인등기의 등록면허세액이 11만2천500원보다 적을 때에는 11만2천500원으로 하지만, 부동산등기의 산출한 세액이 그 밖의 등기 또는 등록 세율보다 적을 때에는 그 밖의 등기 또는 등록 세율을 적용한다. 즉, 부동산 등기의 경우 산출한 세액이 6,000원 보다 적을 때에는 6,000원으로 한다.

정답 ⑤